

מסורת הש"ס

א) סנהדרין סג.; ב) נעידועין כו.; ג) [שס]; ד) [שס]; ה) לקמן מג.; ו) [צ"ב פת.]; ז) [קדושין מג.]; ח) לקמן כג.; ט) [ש"ס קו.]; ע) [ש"ס]; פ) גי' ר"מ דלמח. טו) וירקלא ה.; י) [שמות כג.]; יא) [דף מג.];

הגהות הב"ח

א) גמ' הא שקלינהו ואמר ר"נ:

גליון הש"ס

גמ' אין דא"י. ע"י שנת דף פו ע"א קידושין דף סג ע"ב מנחות דף נה ע"א: רש"י: ר"ח הניחה במקומו ב' כרבי ישמעאל. ע"י שנת דף פו ע"א כנשי"י ד"ה ומלן דמוקין:

מוסף רש"י

לבי מסותא. מרחק, כמו מסחותא. ורחק מתרגומין ואקמי (סנהדרין סב.). ובא זאב וטרף ובא ארי ודורס. אלי דרכו לנרוס הכהמה במקום שמואלה ודקן זאב לטורפה מיה ולטורסה למקום שהיא בטות וגם הורסה (לקמן כג.).

רבינו חננאל

ומקשי' אי הכי יחדו להאי חבית הבעלים במקום [במין] דהא שמעינן ליה לר' ישמעאל דאומר הגונב טלע מן הכיס ונתני יחדו הבעלים להאי טלע במקום בכיס ואמר ר' ישמעאל יחדיו למקום שגנב ואין צריך דעת בעלים ואי מתני' ר' ישמעאל היא אמאי קתני ולא יחדו לה בעלים דשמעינן מינה דדוקא לא יחדו האי אחרו לא. ופרקי' לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא יחדו לה הבעלים מקום והחזירה באותו מקום דודאי פטור דהא החזירה במקומה וכוון שהחזירה במקומה כלא טלטלה דמי אלא אפי' לא יחדו לה בעלים אפי' דלאו במקומה מחזירה פטור. אוקימנא אליבא דר' ישמעאל בין יחדו לה הבעלים במקום בין לא יחדו לה הבעלים מקום כיוון שהחזירה למקומה אם נשברה פטור הוא. אי הכי אימא סיפא יחדו לה בעלים מקום וטלטלה ונשברה בין מתוך ידו בין משהניחה לצרכה פטור לצרכו חייב אמאי חייב והא משהניחה קתני ויש מי שמפרק בשהניחה במקום שאינו מקומה. ור' יוחנן אמר הניחה במקומה משמע ופרקי' סיפא אתאן לר' יחדו אמר ר' עקיבא צריך דעת בעלים מקום אפי' לא יחדו אמר ר' עקיבא צריך דעת בעלים דתניא הגונב טלה מן העדר וכו' תנא לא יחדו בעלים מקום לטלה והצריך ר' עקיבא בהחזרה דעת בעלים כו'. ונעמה רישא ר' ישמעאל וסיפא ר' עקיבא. אמר ר' יוחנן מאן דמתרגם ליה חבית אליבא דחד תנא וכו' פי' אמר ר' יוחנן מי שיפרש לי

לריך דעם צעלים. ואם לא הודיעם חייב באחריותם אם מת או

היא: **דמקומה היא**. וכיון דבאותו מקום החזירה חזרה גמורה היא: **אסתא לר"ע**. תירוצא הוא: **סרגמה רבי יעקב**. דמיקו כולה

כחד תנא ובתרי טעמי. רישא שהחזירה למקומה דכל מקום שהחזירה מקומה היא דהא לא יחדו לה מקום וסיפא שהחזירה למקום שאינה מקומה כדמסיים נמסקנא. דהא דמסקינן בסיומא וסיפא שהניחה נמקום שאינה מקומה אתרחתא דכולהו קאי אדר' יעקב ואדר' נתן ואדרב ששת ומשום דהניחה חוץ למקומה לא הויה חזרה וכגון שנטלו מתחלה על מנת לגזולה והיינו ללכרו דמתניתין דאילו לשאלה בעלמא ולתשמיש כיון דלאו גזילה הוא סגי לה דהשגה כל דהו וכל מקום שהניחה פטור באונסין אבל משום דגזולה הויה ובגזילה כתיב והשיבט) וזה שהניחה למקום שלא יחדו לה צעלים לא הויה השגה: **ור' נתן סרגמה**. דאפילו לא נטלה על מנת לגזולה כו' אלא על מנת לשלוח בה יד וליתול מקלמה ולא נטל אפי"ה קמה ליה ברשותיה כולה והויה לה גזילה ובעיא השגה ובמקום שאינו מקומה לאו השגה היא. ורצ ששת לא שציק דליקיימו למיזוינאיהו ואחתיף מידי נטלה קתני כו' ומיהו סיומא דמיתלח דמסקנא וסיפא שהניחה נמקום שאינו מקומה אכולהו קאי: **שליחות יד**. שחייבו הכתוב עליו אפילו נאנסה כדכתיב (שמות כג) ומת או נשבר או נשדה [וגו'] **שצועת ה'** תהיה צין שניהם אם לא שלא ידו וגו' דמשמע הא שלא נתחייב שוב בזמיתמה ובשבייתה: **לריכה חסרון**. לא הוי שליחות יד להעמידה ברשותו אלא א"כ חסרה: **מידי נטלה קתני**. דמשמע שנטלה לעצמו: **שנטלה קתני**. לתשמיש בעלמא משמע ללכרו דמתני': אלא **כגון שנטלנה להציא עליה גוזלות**. לעלות עליה כדרך קולס ליתול גוזלות מקן גבזה ואפ"ה הויה גזילה למיקם ברשותיה עד דעביד השגה דקסבר שואל שלא מדעת צעלים גזלן הוא: **ובולה ר'** **ישמעאל היא**. אשניינא דכולהו קאי אדר' יעקב ואדר' נתן ואדרב ששת: **וסיפא שהניחה נמקום שאינה מקומה**. אבל רישא כל מקום שהניחה מקומה הוא: **ור' יוחנן**. דלחמר לעיל מאן דמתרגם לי כו': **הניחה נמקומה משמע**. הלכך לא מיתומקא *כרבי

ישמעאל: שליחות יד. שחייבו הכתוב עליו ואפי' נאנסה כדכתיב או נשבר או נשדה וגו' שצועת ה' תהיה אם לא ששלי' דמשמע הא אם נשדה ונשברה פטור. דאונסין נינהו. ואי משום דהניח עדרו ופשיעה היא מוקמינן לה דעל צעידנא דעיילי אינשי כדאמרין בהשוכר את הפועלים (לקמן כג.): א"נ דשמע קול אריה ועל: **הא שקלינהו**. ואי נמי שליחות יד חשיבה הא דהר אהדרה כשנטלו הימנו ואנן מוקמינן לעיל*) **סתם מתני'** כרבי ישמעאל דאין לריך דעת צעלים: **הא לא משגה**. בשליחות יד כדי לקנותה ומטלטלינן אינן נקנין אלא בזמיתה לא במקח ולא לענין גזל ולא לענין שליחות יד כדתנן בזמתי' (לקמן דף מג.): הטה את החבית ונטל ממנה רביעית יין אין משלם אלא רביעית אלחמא צעינן דליקנייה כו': **ואמר רב שמואל גרסינן: שהכישה נמקל**. כשתנו עליה ורלמה זו היא משיכה משעקרה יד ורגל על ידו: **והא לא חסרה**. לאו פירכא היא אלא מסקנא וסיומא הוא למילתיה דלחמר תסתיים דרב הוא דלחמר אין לריכה חסרון מדשני רב למתניתין משום דהכישה ורלמה לפניו. ואי קטיא דלמא הא דהניח מקלו ותרמילו חיובה לאו משום שליחות יד הוא דליצעי חסרון אלא משום שואל שלא מדעת הוא כי ההוא דלעיל דחבית לא היא דכי אמרינן בשומרין שאלה שלא מדעת דצבר שאינו כיחש וחיסר מחמת מלאכה אבל צעלי חיים המכחישים מחמת מלאכה תחלתו שליחות יד היא: **שהכישה**. בהכאתו דהיינו חסרון: **דיקא נמי**. דהכחישה קלחמר רב מדנקט הכשת מקל דמכה חזקה היא: **ומדרב סבר לריכה חסרון**. דהא דייקנין מדנקט מקל: **לוי**. בר פלוגמיה סבר אין לריכה חסרון: **משונה שליחות יד כו'**. כלומר אינה דומה לזו שזו נאמרה לזורק ולא משתמע אלא בחסרון אבל של שומר שגר נאמרה שלא לזורק משמעות שגה אלא לדרשה וללמד שאינה לריכה חסרון:

המפקיד פרק שלישי בבא מציעא

מא.

א"ר רבי ישמעאל אפי'לו יחדו נמי. וא"ת מנ"ל י"ל מדנקט טלה וסלע דסתם טלה לא יחד לו מקום אלא הולך ממרעה למרעה וסתם סלע יחדו לו מקום ככים וגם כיס יחדו לו מקום כתיבה ולכן פריך נמי בסמוך לר"ע אפילו לא יחדו נמי: **שנמלח** **והגביהה ע"מ אגוזא**

כו'. והיינו חסרון שהכל גוזל ונטל לזורך עצמו: **שנמלח ע"מ אשלוח בה יד**. פי' ליתול מקלח אע"פ

שלא נטל אותה מקלח חייב ככולה כדלחמר בשלחי פרקין (דף מד.) לא נטל נטל ממש אלא כיון שהגביה ליתול אע"פ שלא נטל אבל למ"ד ע"מ לגזולה דצעי חסרון אם הגביה ליתול קלח אינו חייב עד שיטול המקלח כיון דצעי חסרון וקשה דגשלהי פרקין קלחמר אפי' למ"ד צעי חסרון מודה כחבית אם הגביהה אע"פ שלא נטל חייב דיתחא ליה דמיהו כולה בסים להאי רביעית ומתני' כחבית איירי ויש לומר דמתני' איירי אפילו בשמן דלא מנטר פורתא אגב האחר: **ובא זאב וטרף**. בשעת משלחת זאבים ורבי יהודה היא דלחמר זאב אחד אונס צפ' הפועלים (לקמן דף כג.): **הא שקריגיהו**. לרבי ישמעאל פריך דלחמר לא צעינן דעת צעלים כפרשי": **הא אא משבה**. דאע"ג דעודן עליה לא קיימא ברשותיה להתחייב באונסיה עד שימשוך כדלחמר בזמתי' (לקמן דף מג.): הטה את החבית ונטל ממנה רביעית אינו חייב אלא דמי רביעית כיון דלא הגביה את החבית ומשני שהניח מקלו ותרמילו עליה כל כך כחזוק עד שרלמה לפניו:

דיקא נמי דקתני שהבישה. וא"ת צפ"ק דקדושין (דף כג.):

תניא או שהכישה נמקל ורלמה לפניו דלקרי משיכה ולא הויה הכחשה וי"ל דהתם דלדס נכרי לקחה ואינה מכירתו דצדורו שיך למיתני הכישה אבל הכא דלאירי צרועה שהצמהה מכירתו ואולה מחמת צדורו לא שיך למיתני שהכישה:

לומר

עודן עליה מאי הוי הא לא משכה ואמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב שהכישה במקל ורצתה לפניו והא לא חסרה אלא לאו ש"מ קסבר שליחות יד אינה צריכה חסרון אימא שהכחישה במקל דיקא נמי *דקתני שהכישה במקל ש"מ ומדרב סבר שליחות יד אינה צריכה חסרון מאי מעמא דלוי א"ר יוחנן משום ר' יוסי בן נהוראי משונה שליחות יד האמורה בשומר שגר משליחות יד האמורה בשומר חנם ואני

אם תהיה אם לא ששלי' דמשמע הא אם נשדה ונשברה פטור. דאונסין נינהו. ואי משום דהניח עדרו ופשיעה היא מוקמינן לה דעל צעידנא דעיילי אינשי כדאמרין בהשוכר את הפועלים (לקמן כג.): א"נ דשמע קול אריה ועל: **הא שקלינהו**. ואי נמי שליחות יד חשיבה הא דהר אהדרה כשנטלו הימנו ואנן מוקמינן לעיל*) **סתם מתני'** כרבי ישמעאל דאין לריך דעת צעלים: **הא לא משגה**. בשליחות יד כדי לקנותה ומטלטלינן אינן נקנין אלא בזמיתה לא במקח ולא לענין גזל ולא לענין שליחות יד כדתנן בזמתי' (לקמן דף מג.): הטה את החבית ונטל ממנה רביעית יין אין משלם אלא רביעית אלחמא צעינן דליקנייה כו': **ואמר רב שמואל גרסינן: שהכישה נמקל**. כשתנו עליה ורלמה זו היא משיכה משעקרה יד ורגל על ידו: **והא לא חסרה**. לאו פירכא היא אלא מסקנא וסיומא הוא למילתיה דלחמר תסתיים דרב הוא דלחמר אין לריכה חסרון מדשני רב למתניתין משום דהכישה ורלמה לפניו. ואי קטיא דלמא הא דהניח מקלו ותרמילו חיובה לאו משום שליחות יד הוא דליצעי חסרון אלא משום שואל שלא מדעת הוא כי ההוא דלעיל דחבית לא היא דכי אמרינן בשומרין שאלה שלא מדעת דצבר שאינו כיחש וחיסר מחמת מלאכה אבל צעלי חיים המכחישים מחמת מלאכה תחלתו שליחות יד היא: **שהכישה**. בהכאתו דהיינו חסרון: **דיקא נמי**. דהכחישה קלחמר רב מדנקט הכשת מקל דמכה חזקה היא: **ומדרב סבר לריכה חסרון**. דהא דייקנין מדנקט מקל: **לוי**. בר פלוגמיה סבר אין לריכה חסרון: **משונה שליחות יד כו'**. כלומר אינה דומה לזו שזו נאמרה לזורק ולא משתמע אלא בחסרון אבל של שומר שגר נאמרה שלא לזורק משמעות שגה אלא לדרשה וללמד שאינה לריכה חסרון:

שחייב אם שלח בו יד למה כתב עוד שליחות יד בשומר שגר אלא ללמד שאפי'

עין משפט
נר מצוה

עו א מיי פ"ד מהלכות גניבה הל' י ועי' בהשגות וזמ"מ סוג עשין עא טור ש"ע ח"מ סי' שנה סעיף א וסעיף ב ע"ש:
עב ב מיי פ"ו מהל'
שאלה ופקדון הלכה ט סוג עשין פח טו"ע ח"מ סי' רצב סעיף ו:
עב ג מיי פ"ג מהל'
גזילה הל' יא סוג עשין עג טו"ע ח"מ סי' רצב סעיף א:
פ ד מיי פ"ג מהל'
שכירות הל' ח סוג עשין פט טו"ע ח"מ סי' שג סעיף י:

רבינו חננאל (המשך)
משנתנו זו המפקיד חבית אצל חבירו וכו' ורעמידה אי אליבא דר' ישמעאל אי אליבא דר' עקיבא סיפא ורישא כדו תנא אני מוליך לו כלי אחוריו לבית המרחץ כי הוא כמו רב ואני תלמיד שנמצאתי משמשו כתלמיד לרב. ובא רב יעקב בר אבא לאוקמה למתני' בגזילה על מנת לגזולה. ורב נתן בר יעקב מוקמה בגזילה על מנת לשלח בה יד וכוה' ר' ישמעאל. ודחה רב ששת טעם שניהם ואמר מירי כמתני' קתני גזילה דלישמעינן גזילה גזולה או לשלח בה יד כדלחמר קתני ואין לבישון לעמוד לאלו גזילה ולא שילוח בה יד. אלא אמר רב ששת כגון שטלטלה לעמוד ולפשוט ידו בחוץ הקן ליתול גזולות וסבר האי תנא שואל שלא מרעת בעלים גזלן הוי וכולה ר' ישמעאל היא וסיפא שהניחה במקום שאינה מקומה לפיכך נתן לצרכו חייב. ור' יוחנן אמר סיפא ר' עקיבא היא כי הניחה במקום שנטלה כדלחמר. ואפכי' צריך דעת בעלים כו' עקיבא וכיון שלא ידעו בה הבעלים להחזירה למקומה לפיכך לצרכו חייב. איתמר רב אמר שליחות יד צריכה חסרון. מדרתניא רועה שהיה רועה עדרו ובא זאב וטרף ארז ודרס פטור פי' פטור הוא כי שוכר הוא והשוכר פטור מן האונסין. ואם הניח מקלו או תרמילו עליה פי' כיון שנשתמש בה כאילו תהווהו. ואמרי' והא לא ואקשי' עלה. ואוקמה רב בעודו עליה מקלו והחזירו. ואמרי' והא לא משכה ופרקי' רב כגון שהכישה במקלו ורצתה לפניו. דייקי' מולא קתני תהויגה בקול אלא הכישה במקל ש"מ שהכישה במקל והוכחשה דהיינו חיסרה ולפיכך חייב ש"מ דרב הוא דלחמר שליחות צריכה חסרון מאי טעמא. אמר ר' יוחנן משום ר' יוסי דאמרי' משונה שליחות יד האמורה בשומר שגר כלומר שומר חנם דינו קל ושומר שגר דינו חמור שחייב בגניבה ואבידה ואם שומר חנם שרינו קל חייב בו שליחות יד שומר שגר לא כל שכן שליחות יד בלא חסרון